

Resumo Estruturado: Organização Administrativa (Direito Administrativo)

1. Conceitos Iniciais e Critério Adotado

- **Governo vs. Administração Pública:** Enquanto o **Governo** é o responsável pelo estabelecimento de diretrizes, planos e opções políticas, a **Administração Pública** é o aparelhamento instrumental utilizado pelo Estado para colocar em prática essas decisões.
 - **Atuação Estatal:** A atuação do Estado ocorre por meio de **entidades** (pessoas jurídicas), **órgãos** (centros de decisão) e **agentes públicos** (pessoas físicas).
 - **Critério Formal, Subjetivo ou Orgânico:** O Brasil adota o **critério formal**, pelo qual integra a Administração Pública aquilo que o ordenamento jurídico classifica como tal, sendo composta exclusivamente pelos órgãos da **Administração Direta** e pelas entidades da **Administração Indireta**, independentemente da atividade exercida (diferindo do critério material/objetivo).
-

2. Formas de Prestação da Atividade Administrativa

A. Centralização

- **Conceito:** Ocorre quando o serviço público é prestado diretamente pelos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa política (União, Estados, DF ou Municípios).
- **Sinônimo:** A prestação centralizada é equivalente à própria estrutura da **Administração Direta**.

B. Desconcentração

- **Conceito:** Técnica administrativa de **distribuição interna de competências** dentro de uma **única e mesma pessoa jurídica**.
- **Efeito:** Dá origem aos **órgãos públicos**.
- **Relação:** Existe **relação hierárquica e de subordinação** entre os níveis organizacionais.
- **Modalidades:** Pode ocorrer em razão da **matéria** (ex.: Ministérios da Saúde e Educação), da **hierarquia/grau** (ex.: Ministérios e Delegacias) ou da **base territorial/geográfica** (ex.: Superintendências Regionais).

C. Descentralização

- **Conceito:** Distribuição de competências administrativas entre **duas ou mais pessoas jurídicas distintas**.
 - **Relação:** Não há hierarquia ou subordinação entre a entidade política central e o ente descentralizado. Existe apenas **vinculação, tutela administrativa ou controle finalístico** (supervisão ministerial).
 - **Espécies de Descentralização:**
 1. **Por Outorga (Serviços, Técnica ou Funcional):** O Estado transfere por **lei a titularidade e a execução** do serviço público a uma pessoa jurídica de direito público ou privado criada por ele (dando origem às entidades da Administração Indireta).
 2. **Por Delegação (ou Colaboração):** O Estado transfere apenas a **execução** do serviço público por meio de **contrato ou ato administrativo** a particulares (como concessionárias e permissionárias).
 3. **Territorial ou Geográfica:** Ocorre com a criação de **Territórios Federais**, que detêm capacidade administrativa genérica.
-

3. Órgãos Públicos

Conceito e Características

- **Conceito:** São centros de competência despersonalizados (sem personalidade jurídica e sem patrimônio próprio) instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes.
- **Teoria do Órgão / Imputação Volitiva:** A vontade expressa pelo agente público no exercício da função é **imputada diretamente à pessoa jurídica** a que o órgão pertence.
 - Essa teoria justifica a validade dos atos praticados por **funcionários de fato** (em razão do princípio da aparência e boa-fé) e reflete diretamente o **princípio da impessoalidade**.
- **Criação e Extinção:** Depende de **lei formal** (iniciativa reservada do Chefe do Executivo no âmbito da Administração Direta Executiva).
 - *Exceção (Decreto Autônomo):* O Presidente da República pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que **não implique aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos públicos**.
- **Capacidade Processual:** Regra geral, órgãos não possuem capacidade processual. Todavia, órgãos de **estatuta constitucional** (independentes ou autônomos) têm capacidade processual excepcional para a defesa de suas prerrogativas funcionais.

Classificações dos Órgãos Públicos

1. **Quanto à Posição Estatal (Hely Lopes Meirelles):**
 - **Independentes:** Previstos no texto constitucional, representam os Poderes do Estado (ex.: Presidência da República, Congresso Nacional, STF, TCU,

MPU). Não possuem subordinação hierárquica e são dirigidos por agentes políticos.

- **Autônomos:** Cúpula da Administração, situados logo abaixo dos independentes. Têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica (ex.: Ministérios, Secretarias Estaduais/Municipais, AGU).
- **Superiores:** Detêm poder de direção, comando e decisão em matérias específicas, mas não gozam de autonomia financeira/administrativa (ex.: Gabinetes, Departamentos, Coordenadorias).
- **Subalternos:** Exercem atribuições meramente executivas e de rotina, com reduzido poder decisório (ex.: Portarias, seções de expediente).

2. Quanto à Estrutura:

- **Simplex / Unitários:** Possuem um único centro de competência, sem subdivisão interna por desconcentração (ex.: Portaria).
- **Compostos:** Reúnem diversos outros órgãos em sua estrutura interna fruto da desconcentração (ex.: Ministério da Justiça).

3. Quanto à Situação Funcional:

- **Singulares / Unipessoais:** As decisões são tomadas por um único chefe/agente (ex.: Presidência da República, Governadorias).
- **Colegiados / Pluripessoais:** A vontade e as decisões são tomadas conjuntamente por deliberação da maioria de seus membros (ex.: Tribunais do Judiciário, Congresso Nacional, Agências Reguladoras).

4. Quanto às Funções (Celso Antônio Bandeira de Mello):

- **Ativos:** Expressam decisões para atingir os fins estatais (ex.: Ministérios).
- **De Controle:** Destinados a fiscalizar a atividade de outros órgãos/agentes (ex.: TCU).
- **Consultivos:** Emitem pareceres e aconselhamentos para orientar os órgãos ativos (ex.: Advocacias e Procuradorias).

4. Administração Direta e Indireta

A. Administração Direta

- Formada pelos órgãos públicos integrantes das **pessoas políticas** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
- Presente em **todos os Poderes** (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em todas as esferas federativas.
- No âmbito federal (DL 200/1967), engloba os serviços integrados na estrutura da **Presidência da República e dos Ministérios**.

B. Administração Indireta

- Formada pelas **entidades administrativas**, que possuem **personalidade jurídica própria**, patrimônio e receita específicos.

- Compreende:
 1. **Autarquias:** Pessoas jurídicas de **direito público**, criadas diretamente por **lei específica** para exercer atividades típicas e exclusivas de Estado.
 - *Agências Reguladoras:* Autarquias sob regime especial dotadas de maior autonomia técnica/decisória e dirigentes com mandato fixo.
 2. **Fundações Públicas:** Criadas por lei (se de direito público) ou autorizadas por lei (se de direito privado) para atividades de interesse social e público sem fins lucrativos.
 3. **Empresas Públicas (EP) e Sociedades de Economia Mista (SEM):**
Entidades de **direito privado**, cuja criação é **autorizada por lei**, destinadas à prestação de serviços públicos ou à exploração de atividade econômica.

C. Criação das Entidades da Administração Indireta (Art. 37, XIX, CF)

- **Pessoas de Direito Público** (Autarquias e Fundações de Direito Público): Criadas **diretamente por lei específica**.
- **Pessoas de Direito Privado** (EP, SEM e Fundações de Direito Privado): A lei específica **autoriza a criação**, devendo o ato constitutivo ser levado a registro cartorário/comercial para adquirir personalidade jurídica.

💡 *Se quiser aprofundar esses pontos, posso elaborar uma tabela comparativa detalhada das entidades da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, EP e SEM) ou montar um conjunto de cartões de memorização (flashcards) para revisão rápida do conteúdo.*